

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة

القضية التنفيذية رقم (658- 2025)

بناءً على تفخلي لنا الخبير الفني المهنتم محمد بخت للزراعة والمساح والمقتر المقاري زياد مصطفى الخطيب خبراء في القضية التنفيذية رقم اهلاء من قبل قلنضي التنفيذ وموضوعها الكشف الحسي ووضع اليد على حصص المحكوم عليه فيصل عبدالله خياص القطعان والماس عبدالله خياص القطعان في قطعة الأرض ذات الرقم 761 حوض 4 سبع صلا حي رقم 55 لوحة رقم 55 من أراضي البلدية الشمالية قرية صبحا ، وبعد ان تم الوقوف على رقة العقار برقة كلف التنفيذ لاية عن مامور التنفيذ، ووكيل المحكوم له، بعد ذلك تم المهامنا المهمة الموكلة لنا وهي (مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة اخرى ووصف قطعة الأرض وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار وصفا دقيقا وشاملا ووصفها من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها ولزيتها وصلاحياتها للزراعة والبناء وبين قريها وبعدا عن الخدمات وبين ما عليها من اشاءات واشجار والارثوازية ان وجدت وتقدر قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدر قيمة قطعة الأرض وما عليها من اشجار وانشاءات وابنية مجتمعة وبين قيمة حصص المحكوم عليه في الابنية والانشاءات المقامة على قطعة الأرض والمزروعات وبين الاسس والاحتياطات التي تستند اليها الخبراء في تقدير سعر المتر المربع الواحد لتلك القطعة والانشاءات المقامة عليها ان وجدت وعلى ان ينكر الخبراء في تقريرهم الوثائق التي سلمت اليهم والواقع التي تم الاستناد اليها او افراضها في آرائهم وامتناعهم والدور الذي قام به الخبراء وعدد المرات التي قاموا بزيارة العقار المطلوب اجراء الخبرة عليه ، والطرق والاسس التي قاموا باستخدمها لالابات للوصول للتقديرات)، وبعد ذلك تم تحليلنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة بكل امانة وإخلاص، وتم تزويدنا بالمبرزات وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي ، بعدها طلبنا من المحكمة الامهال لإعداد التقرير اللازم.

بعد ذلك وبعد الوقوف على رقة العقار ومطابقة سند التسجيل مع مخطط الأراضي ومع الواقع تم اخذ القياسات اللازمة، وتبين لي ما يلي:

- 1- سند التسجيل ومخطط الأراضي متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من النوع الملك داخل حدود بلدية صبحا والدقائه وداخل التنظيم ومساحتها تساوي (500 متر مربع) حسب سند التسجيل.

صورة جوية توضيحية



زيد
المقاري

محمد
بخت

الحقل موضوع القضية واقع في قرية صيحا ضمن حدود وتنظيم بلدية صيحا والمنطقة منطقة مبيع صير في الجهة الشمالية منها وهي على الشارع الرئيسي المؤدي من عمرة وعسيرة - مبيع صير - صيحا وصبيحة، مقام على القطعة بناء مؤلف من طابقين ارضي وأول، الطابق الأرضي عبارة عن مخازن تجارية مشطبة بالكامل وراكب أبواب خارجية للمخازن وهي على شارعين واجهتين حجر بتشطيبات جيدة جدا، والطابق الأول عبارة عن شقتين سكنيتين شمالية وجنوبية بمساحة اجمالية 100م2 بتشطيبات جيدة جدا من شهابيك المنيوم وابواب داخلية وخارجية خشب ويلاط مزاجكو، والمقر مؤمن بكافة الخدمات من ماء وكهرباء وشوارع معبدة وتبين بأن المخازن غير مشغولة وقت الكشف وكذلك الشقة الشمالية غير مشغولة لما الشقة الجنوبية مشغولة من قبل المالك.

التقديرات:

ارض العقار:

بعد الاطلاع على الاسعار للسقعة في السوق العقاري المحلي ضمن منطقة حوض مبيع صير - صيحا، ومقارنتها بأسعار عقارات مشابهة خلال السنوات الأخيرة، مع مراعاة الموقع والخدمات وطبيعة الأرض، وبعد الاطلاع على أسعار الأراضي في محيط المنطقة كمقارنة مجاورة والاستئناس بأسعار الأملاك وكذلك السعر الإداري في دائرة الأراضي والمساحة، واعتمادا على خبرتنا في مجال التقدير العقاري في المنطقة، نقدر قيمة سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض ب 30 دينار وعليه تكون قيمة ارض العقار كالتالي:

الوصف	المساحة م2	سعر المتر (دينار)	التقدير
ارض العقار 40	2600	30	فلس 00 دينار 15000

الانشاءات:

الوصف	المساحة م2	سعر المتر (دينار)	التقدير
بناء طابق ارضي	2280	200	فلس 000 دينار 66000
بناء طابق اول	2280	180	فلس 000 دينار 50400
المجموع			فلس 000 دينار 106400

المجموع لقطعة الأرض وما عليها من انشاءات = 106400 + 15000 = 121400 دينار
(مائة وواحد وعشرون الفا واربعمئة دينار لا غير)

وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليهم فرص عبد الله خياص القطعان وفارس عبد الله خياص القطعان تساوي:

121400.00 دينار

(مائة وواحد وعشرون الفا واربعمئة دينار لا غير)

على ضوء ما ورد بالمواد من (83- 86) من قانون اصول المحاكمات المدنية لجئنا تبين للمحكمة الموقرة ما يلي:

- لم نستلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.
- لما بإعداد تقرير الخبرة بالنسبة دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى.
- لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرتنا لأي طرف.
- تم إعادة الوثائق التي سلمتنا لهاها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لنا، مع (3) نسخ من التقرير وتم الإمتطلة بالصور الجوية والصور جرافية لتوضيح التقرير.
- لما نحن الخبراء بإعداد التقرير بعد أن استلنا في أعداده على واقع الحال للقطعة وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية ومنها سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط التنظيم، كما تم أخذ القياسات اللازمة لغايات انجاز المهمة المطلوبة، وقد استغرق الوقت في إعداد التقرير 3 شاملة العمل الميداني والمكتبي، وإن الطرق والأسس التي قلنا باستخدامها والبناء عليها فيما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة، وأنه لا يوجد بيننا وبين أطراف الدعوى لو وكلانهم لو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو عدوة ...، وهذه خبرتنا.

تحريرا بتاريخ 2026/3/11 م

المستأجر المرخص والمقر العقاري
زيد مصطفى الخطيب



المهندس المدني والمرخص
محمد يحيى الخزاعلة

